

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Derecho Registral

Apuntes de Derecho Registral

Apuntes de estudio

Índice general

1. Introducción al Derecho Registral Inmobiliario	3
1.1. Relación con otras ramas del derecho	3
1.2. Objeto de estudio: la cosa inmueble	3
2. Título Suficiente y Modo Suficiente	4
2.1. La dualidad de la palabra «título»	4
2.2. Ámbito de aplicación: adquisición derivada por acto entre vivos	4
2.3. Requisitos de fondo del título suficiente	5
2.3.1. Titularidad	5
2.3.2. Capacidad	5
2.4. Requisito de forma del título suficiente	5
2.5. Justo título y título putativo	6
2.6. Modo suficiente: la tradición en materia inmobiliaria	6
2.6.1. Actos materiales de entrega y recepción	7
2.6.2. Presunción de fecha (art. 1914 CCyC)	7
3. Publicidad Registral e Inscripción Declarativa	8
3.1. Efecto declarativo de la inscripción	8
3.2. El tercero interesado y de buena fe	9
3.3. Ejemplos de oponibilidad	9
4. Organización y Clasificación de los Registros de la Propiedad Inmueble	10
4.1. Sistema federal y multiplicidad de registros	10
4.2. Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble	10
4.3. Ubicación institucional: Poder Ejecutivo vs. Poder Judicial	11

4.4. Clasificación de los RPI	11
4.4.1. Según el efecto que produce la inscripción	11
4.4.2. Según el efecto saneatorio	11
4.4.3. Según la materia registrable	11
4.4.4. Según la técnica de confección del asiento	12
5. Marco Normativo y Documentos Registrables	13
5.1. Ley Nacional Registral y normas locales	13
5.2. Normas administrativas del registro	13
5.3. Documentos registrables: requisitos de fondo (art. 2° Ley 17.801)	14
5.3.1. Inciso a): actos sobre derechos reales sobre inmuebles	14
5.3.2. Inciso b): medidas cautelares	14
5.3.3. Inciso c): documentos habilitados por otras leyes nacionales o provinciales	15
5.4. Requisito de forma: autenticidad del documento registrable (art. 3°)	15
5.5. Firma digital y digitalización de los RPI	16
6. Resumen Cornell	17

Capítulo 1

Introducción al Derecho Registral Inmobiliario

1.1. Relación con otras ramas del derecho

El **Derecho Registral** no debe entenderse como un simple apéndice del Derecho de los Derechos Reales. Si bien los Derechos Reales constituyen una base fundamental y el umbral de introducción a la materia, el Derecho Registral se vincula con el derecho en su totalidad, en particular con:

- los principios del derecho administrativo;
- el derecho constitucional;
- el derecho comercial y empresarial;
- el derecho civil en todas sus ramas (obligaciones, derechos reales, familia, sucesiones, contratos).

Para abordar cada inscripción registral específica se presupone el conocimiento del instituto jurídico sustantivo sobre el cual se ancla la registración correspondiente. Por ejemplo, la inscripción de una declaratoria de herederos requiere el conocimiento previo del régimen de las sucesiones.

1.2. Objeto de estudio: la cosa inmueble

El régimen jurídico de los derechos reales constituye la puerta de ingreso al derecho registral inmobiliario. El objeto de estudio en esta etapa es la **cosa inmueble**, cuya clasificación y definición se encuentran en los artículos 225 y 226 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC).

Capítulo 2

Título Suficiente y Modo Suficiente

2.1. La dualidad de la palabra «título»

En el derecho privado, la palabra **título** posee dos acepciones:

- **Título en sentido amplio o causal:** el título como causa, es decir, como acto jurídico.
- **Título en sentido restringido:** el título como documento, es decir, el instrumento físico o digital.

Cuando se habla de **título suficiente**, la expresión involucra el título en sentido amplio y causal: comprende no solo el instrumento, sino el acto jurídico causal, que para ser suficiente debe reunir condiciones de fondo y de forma.

2.2. Ámbito de aplicación: adquisición derivada por acto entre vivos

El art. 1892 del CCyC, en su primer párrafo, establece que este régimen se aplica exclusivamente a las adquisiciones derivadas por acto entre vivos.

Definición: Adquisición derivada

Es aquella que se produce como consecuencia de un concurso de voluntades y que siempre reposa sobre un contrato: existe un titular anterior que transmitió voluntariamente su derecho al actual titular (por ejemplo, compraventa, donación o permuta). Este régimen no se aplica a las adquisiciones por sucesión.

2.3. Requisitos de fondo del título suficiente

Definición: Título suficiente

Acto jurídico causal que sirve de causa a la constitución, transmisión, declaración, modificación o extinción de un derecho real, y que para ser suficiente debe reunir condiciones de fondo (titularidad y capacidad) y de forma (escritura pública).

Son dos los requisitos de fondo del título suficiente:

2.3.1. Titularidad

El transmitente debe tener el derecho que pretende transmitir en su propio patrimonio. Por ejemplo, Juan debe ser dueño del inmueble para poder vendérselo a Pedro.

Nota

Art. 399 CCyC — Principio *Nemo Plus Iuris*. Nadie puede transmitir a otro un derecho que no tiene, ni un derecho más extenso que el que tiene.

2.3.2. Capacidad

Se requiere capacidad jurídica y de ejercicio tanto del transmitente como del adquirente. Si un acto jurídico es otorgado por quien no tiene capacidad, el acto es nulo y no puede producir su efecto propio; en consecuencia, tampoco podrá constituir un título suficiente que sirva de causa a un derecho real.

2.4. Requisito de forma del título suficiente

La regla general en materia inmobiliaria es que el título portante de un derecho real debe estar instrumentado en **escritura pública**.

Nota

Art. 1017 inc. a) CCyC. Los actos que constituyen, transmiten, declaran, modifican o extinguen derechos reales sobre inmuebles deben ser otorgados por escritura pública. La única excepción prevista en el mismo inciso es la subasta judicial.

Definición: Escritura pública

Documento notarial autorizado por un notario en ejercicio funcional que contiene uno o más actos jurídicos. El art. 1017 inc. a) del CCyC exige específicamente escritura pública, concepto más restringido que el de instrumento público.

Si falta alguno de los tres requisitos —titularidad, capacidad o forma—, el título no es suficiente, sino, en el mejor de los casos, un justo título o un título putativo.

2.5. Justo título y título putativo

Definición: Justo título

Título aparentemente válido porque reúne las condiciones de forma (instrumentado en escritura pública, incluso inscripta), pero que presenta un defecto de fondo: falta de titularidad o falta de capacidad. El justo título nunca presenta un defecto de forma. El defecto se sana mediante la prescripción adquisitiva breve de diez años (con justo título y buena fe).

Importante

El boleto de compraventa no puede ser considerado justo título, porque no cumple con el requisito de forma (no está instrumentado en escritura pública) y porque en el boleto el vendedor no transmite el derecho, sino que se obliga a transmitirlo en el futuro.

Definición: Título putativo

Se produce generalmente por un error en el objeto: el adquirente cree que su título corresponde al inmueble que posee, pero por un error (de lectura de la escritura, de toma de posesión o de catastro) el título corresponde en realidad a otro inmueble. El adquirente no tiene título sobre lo que posee y debe generarlo. Se sana mediante la prescripción adquisitiva larga de veinte años.

Ejemplo: Título putativo

El adquirente compró y tomó posesión de un lote, pero por un error catastral su escritura correspondía a la matrícula del lote lindero. Treinta y cinco años después, al intentar vender, descubrió que su título era sobre la propiedad vecina. No tiene título sobre lo que posee y debe iniciar la usucapión larga.

2.6. Modo suficiente: la tradición en materia inmobiliaria

Con título suficiente solamente no se adquiere ningún derecho real en Argentina: siempre se necesita un **modo suficiente**. En materia inmobiliaria, el modo suficiente para los derechos reales ejercidos por la posesión es la **tradición**. Todos los derechos reales son ejercibles por la posesión, excepto la hipoteca y la servidumbre.

2.6.1. Actos materiales de entrega y recepción

Definición: Tradición

Requiere actos materiales de entrega y/o de recepción (arts. 1923 y siguientes del CCyC). No es un acto formal: la ley no exige que se deje constancia escrita de la tradición.

Importante

Las meras declaraciones de haberse hecho tradición —aunque consten en la escritura— sirven entre las partes y sus sucesores, pero no son oponibles frente a terceros (art. 1925 CCyC).

Ejemplo: La entrega de llaves no constituye tradición suficiente

Juan y Pedro firman la escritura en la notaría. Juan le entrega la llave a Pedro. En ese momento, Juan sigue siendo el propietario: la entrega de llaves no constituye tradición suficiente porque no hay un acto material sobre el inmueble. Pedro adquirirá el dominio cuando concurra al inmueble y realice algún acto material, por ejemplo, cambiar la cerradura.

2.6.2. Presunción de fecha (art. 1914 CCyC)

Nota

Art. 1914 CCyC. Cuando el adquirente tiene título y prueba algún acto posesorio posterior —cualquiera sea—, se presume que posee desde la fecha del título, salvo que la otra parte pruebe lo contrario. Es una presunción *iuris tantum*.

Esta presunción facilita la prueba del derecho real en juicio, ya que no es necesario probar exactamente el primer acto posesorio: basta con probar que se posee (o se poseyó) con posterioridad.

Capítulo 3

Publicidad Registral e Inscripción Declarativa

3.1. Efecto declarativo de la inscripción

En Argentina, el sistema de transmisión de derechos reales sobre inmuebles nunca fue consensual: siempre se necesita el modo suficiente (la tradición). Con título y modo, el adquirente ya es titular del derecho real, oponible *erga omnes* —es decir, frente a todos los terceros—, salvo frente a un grupo específico: los **terceros interesados y de buena fe**.

Importante

La inscripción registral no tiene efecto constitutivo en Argentina: no hace nacer el derecho real. Tiene efecto declarativo, ya que su única función es publicitaria, orientada a optimizar la oponibilidad del derecho frente al grupo de terceros interesados y de buena fe.

Nota

Art. 1893 CCyC. La adquisición o transmisión de derechos reales no es oponible a terceros interesados y de buena fe mientras no tenga publicidad suficiente. Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, según el caso.

3.2. El tercero interesado y de buena fe

Definición: Tercero interesado y de buena fe

El art. 1893 del CCyC no define expresamente el concepto, aunque la doctrina y la jurisprudencia lo han construido de modo uniforme: es todo aquel titular de un derecho —real o personal— que consulta el registro de la propiedad y se apoya en la información que este le brinda para adquirir un derecho real o para trabar una medida cautelar.

3.3. Ejemplos de oponibilidad

Ejemplo: Caso 1 — Tercero interesado de buena fe (acreedor embargante)

Emilia (vendedora) vende a María (compradora); existe título suficiente y tradición, pero la escritura no se inscribe. El registro sigue mostrando el asiento a nombre de Emilia. Silvia, acreedora de Emilia, consulta el registro, verifica que el inmueble figura a nombre de Emilia y traba un embargo. María no puede oponer su dominio no inscripto a Silvia, porque Silvia es una tercera interesada y de buena fe: es titular de un derecho personal (crédito) que se apoyó en la información registral para trabar una medida cautelar. El embargo queda válidamente trabado.

Ejemplo: Caso 2 — Tercero desinteresado (ocupante sin título)

En el mismo supuesto —Emilia vende a María, existe título y tradición, pero no hay inscripción—, un año después Silvia, ocupante sin título, ingresa al inmueble con violencia y desaloja a María. María puede iniciar la acción reivindicatoria a pesar de que su título no está inscripto, porque Silvia es un tercero desinteresado: no es titular de ningún derecho subjetivo que merezca protección del ordenamiento, ni adquirió ni pretendió adquirir derecho alguno apoyándose en la información registral. Por lo tanto, frente a Silvia, la falta de inscripción no puede oponérsele a María.

Capítulo 4

Organización y Clasificación de los Registros de la Propiedad Inmueble

4.1. Sistema federal y multiplicidad de registros

La función registral es una función pública. En Argentina no existe un único Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), debido al sistema federal de gobierno consagrado en el art. 1° de la Constitución Nacional, que determina que el país se divide en veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (veinticuatro demarcaciones territoriales). De acuerdo con la Ley Nacional Registral Inmobiliaria (Ley 17.801), cada demarcación territorial debe contar con al menos un registro.

La mayoría de las demarcaciones (veinte de veinticuatro) cuentan con un solo registro. Constituyen excepciones, con más de un registro:

- **Santa Fe:** dos registros (1.^a circunscripción, sede Santa Fe; 2.^a circunscripción, sede Rosario), con división norte-sur.
- **Chaco:** sede Resistencia y sede Sáenz Peña.
- **Mendoza:** cuatro circunscripciones registrales, con cuatro registros.
- **Entre Ríos:** diecisiete registros.

4.2. Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble

Órgano que nuclea a los directores de todos los registros del país. Realiza una reunión anual en la que se proponen y aprueban recomendaciones para homogeneizar criterios. No constituye una autoridad jerárquica: no puede obligar a ningún registrador a aplicar sus recomendaciones, pero en la práctica estas tienen fuerte incidencia, y generalmente cada registro las transforma en normas administrativas locales.

4.3. Ubicación institucional: Poder Ejecutivo vs. Poder Judicial

La mayoría de los RPI se encuentran dentro del Poder Ejecutivo local, generalmente en el ámbito del Ministerio de Economía. Cuatro provincias ubican el RPI dentro del Poder Judicial: Mendoza, San Juan, Neuquén y Tierra del Fuego. En esas provincias, el director del registro tiene rango de juez y se exige título de abogado.

4.4. Clasificación de los RPI

4.4.1. Según el efecto que produce la inscripción

- **Registro constitutivo:** el derecho real nace con la inscripción; la inscripción constituye el modo suficiente. Sin inscribir, no se es propietario.
- **Registro declarativo:** el derecho real se configura extrarregistralmente (con título y modo). La inscripción solo cumple una función publicitaria: optimiza la oponibilidad del derecho ya adquirido frente a los terceros interesados y de buena fe. Los RPI argentinos son **declarativos** (arts. 1893 CCyC y 2° de la Ley 17.801).

4.4.2. Según el efecto saneatorio

- **Registro convalidante:** la inscripción posee algún efecto saneatorio de nulidades.
- **Registro no convalidante:** la inscripción no subsana ninguna nulidad. Los RPI argentinos son **no convalidantes**: un documento o acto nulo no deja de ser nulo por estar inscripto.

Nota

Art. 4° Ley 17.801. La inscripción no convalida el título ni subsana los defectos de que adoleciera según las leyes.

4.4.3. Según la materia registrable

- **Registro de hechos:** registra hechos jurídicos. Ejemplo: el Registro Civil al inscribir un nacimiento.
- **Registro de actos:** el acto sucede en presencia del registrador. Ejemplo: el Registro Civil al celebrar un matrimonio.
- **Registro de derechos:** inscribe el derecho en su abstracción. Ejemplo: la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

- **Registro de documentos:** inscribe el instrumento que contiene al acto. Los RPI argentinos son **registros de documentos**: lo que se inscribe no es el dominio ni la compraventa, sino la escritura pública que contiene el acto que sirve de causa al nacimiento del derecho.

4.4.4. Según la técnica de confección del asiento

- **Registro de incorporación:** el testimonio de la escritura se incorpora físicamente a los tomos del registro y no vuelve al notario. Argentina no utiliza este sistema.
- **Registro de transcripción:** el registro reproduce todo el contenido de la escritura en el asiento y luego devuelve el documento. Argentina no utiliza este sistema.
- **Registro de inscripción** (sistema argentino): el notario envía el documento y ruega la inscripción; el registro confecciona un asiento que únicamente publicita ciertos datos de interés registral extraídos del documento, sin incorporarlo ni transcribirlo. La escritura matriz permanece en el protocolo notarial.

Importante

Los Registros de la Propiedad Inmueble argentinos son: declarativos (el derecho nace extrarregistralmente), no convalidantes (la inscripción no subsana nulidades), de documentos (se inscribe el instrumento, no el derecho) y de inscripción (el asiento publicita datos extraídos del documento).

Capítulo 5

Marco Normativo y Documentos Registrables

5.1. Ley Nacional Registral y normas locales

Pese al sistema federal y a la multiplicidad de RPI, existe una sola ley nacional: la **Ley 17.801** (Ley Nacional Registral Inmobiliaria), hoy complementaria del Código Civil y Comercial de la Nación. Establece los principios registrales a los que deben someterse todos los RPI locales: cada RPI local no dicta su norma a su propio criterio, sino que debe respetar la ley nacional.

Cada demarcación territorial cuenta, a su vez, con su propia ley registral local, que reglamenta a la ley nacional:

- **Provincia de Buenos Aires:** Decreto-Ley 11.643/63. Aunque cronológicamente es anterior a la ley nacional (de 1968), esto se explica porque la Ley 17.801 fue redactada a imagen y semejanza del decreto bonaerense, por los mismos juristas registrales; por ese motivo, la norma de 1963 funcionó como reglamentaria de la ley nacional.
- **Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Decreto-Ley 2.080/80, texto ordenado según el Decreto 466/99.

5.2. Normas administrativas del registro

Cada registro, respetando las normas nacionales y locales, dicta sus propias normas administrativas, de dos tipos:

- **Disposiciones Técnico-Registrales (DTR):** el director del registro se dirige a los usuarios externos (notarios, abogados, jueces), estableciendo criterios de calificación y requisitos para la inscripción de documentos específicos. Gestionar un registro con buenas DTR es gestionar con seguridad jurídica.

- **Órdenes de servicio** (Provincia de Buenos Aires) o **instrucciones de trabajo** (Ciudad Autónoma de Buenos Aires): el director se dirige a los funcionarios y empleados internos del registro. Generalmente se dicta primero una instrucción de trabajo interna y luego, en forma simultánea o poco después, la DTR dirigida al usuario externo.

5.3. Documentos registrables: requisitos de fondo (art. 2° Ley 17.801)

Los RPI son registros de documentos, pero no cualquier documento logra su inscripción. Los arts. 2° y 3° de la Ley 17.801 establecen los requisitos de registrabilidad.

5.3.1. Inciso a): actos sobre derechos reales sobre inmuebles

Comprende los documentos que contienen actos que sirven de causa a la constitución, transmisión, declaración, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. En este inciso se ubican mayoritariamente los documentos notariales (escrituras públicas).

- **Constitución:** el derecho real nace con causa en ese acto; no existía antes. Se aplica generalmente a los derechos reales sobre cosa ajena (usufructo, hipoteca, servidumbre, uso) y a la superficie. Ejemplo: escritura de constitución de hipoteca.
- **Transmisión:** el derecho real ya existía en un patrimonio y se traslada a otro. Se aplica a todos los derechos reales, excepto al derecho de habitación (art. 2160 CCyC, el único intransmisible). El art. 1906 CCyC establece el principio de transmisibilidad. Ejemplo: escritura de compraventa (transmisión de dominio).
- **Declaración:** el instrumento declara un derecho real que ya nació con el cumplimiento de ciertos requisitos previos. Se aplica a las adquisiciones legales —como la usucapión, donde la sentencia declara adquirido el dominio desde que se cumplieron los veinte años de posesión, y no desde la sentencia— y a las particiones, que son declarativas y retroactivas. Ejemplo: escritura de partición de herencia.
- **Modificación:** cambia el contenido del derecho real o su función, sin cambio de titular. Ejemplo: escritura de modificación de un reglamento de propiedad horizontal.
- **Extinción:** el acto sirve de causa a la conclusión absoluta del derecho real. Ejemplo: escritura de renuncia al usufructo.

5.3.2. Inciso b): medidas cautelares

Comprende los documentos portantes de embargos, inhibiciones y demás medidas cautelares que impactan en el régimen jurídico de la propiedad de un inmueble. Todos son

de origen judicial (oficios, testimonios de embargo, de inhibición general de bienes, de anotación de litis, de medida innovativa, etc.).

5.3.3. Inciso c): documentos habilitados por otras leyes nacionales o provinciales

Este inciso permite que leyes especiales, nacionales o provinciales, habiliten la inscripción de documentos que no encuadran en los incisos a) ni b). Expresa el espíritu federal de la norma: cada legislador local puede moldear el perfil registral de su provincia.

Ejemplo: Aplicaciones del inciso c)

El leasing inmobiliario es inscribible, aunque constituye un derecho personal, en virtud de una norma especial. Las declaratorias de herederos se inscriben en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, pero no en Córdoba. Los boletos de compraventa se inscriben en Santa Fe y en algunas provincias, pero no en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni en la Provincia de Buenos Aires en su modalidad general. El Decreto de Necesidad y Urgencia 1.017/2024 habilitó la inscripción de determinados boletos de compraventa vinculados a la subdivisión del suelo, la futura propiedad horizontal, la superficie, o destinados a posibilitar hipotecas sobre objeto futuro, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda.

5.4. Requisito de forma: autenticidad del documento registrable (art. 3°)

La regla general es que el documento registrable debe ser un instrumento público, de origen notarial, judicial o administrativo. El instrumento público, a través de la fe pública de su autorizante, confiere autenticidad a determinados hechos: en la escritura pública, quien da fe es el notario; en un documento judicial, quien da fe es el secretario —nunca el juez, que posee jurisdicción pero no función fedante—; en una actuación administrativa, el funcionario público correspondiente.

Importante

La ley puede habilitar excepcionalmente la inscripción de instrumentos privados. En ese caso, el instrumento privado debe contar con certificación notarial de firma, ya que dicha certificación no lo convierte en instrumento público, pero le confiere autenticidad de firma y certeza de fecha.

5.5. Firma digital y digitalización de los RPI

Desde 2017, la Provincia de Buenos Aires inscribe medidas cautelares mediante documento digital, sin papel. Para que ello sea posible, se requiere que los juzgados y el registro cuenten con firma digital. En la mayor parte del país, los notarios aún no cuentan con firma digital, por lo que los documentos notariales continúan siendo en soporte papel.

Definición: Firma digital (Ley 25.506)

La Ley 25.506 distingue la firma electrónica —concepto amplio que comprende cualquier firma realizada por medios electrónicos— de la firma digital, que es una firma electrónica sometida a procesos de certificación por una autoridad externa. Solo la firma digital se presume auténtica; su empleo minimiza la posibilidad de documentos apócrifos, uno de los grandes riesgos de un registro.

Capítulo 6

Resumen Cornell

La siguiente tabla sintetiza los contenidos desarrollados mediante el método Cornell: la columna izquierda presenta preguntas y palabras clave de repaso, la columna derecha desarrolla la respuesta o nota correspondiente, y la fila final ofrece una síntesis global del tema.

Preguntas / palabras clave	Notas
¿Es el Derecho Registral un apéndice del Derecho de los Derechos Reales?	No. Se vincula con todo el derecho: administrativo, constitucional, comercial y todas las ramas del derecho civil. El operador jurídico necesita dominar el derecho sustantivo de fondo para comprender la inscripción correspondiente.
¿Qué es el título suficiente? (art. 1892 CCyC)	Es el acto jurídico causal que, para ser suficiente, reúne: (1) titularidad del transmitente, (2) capacidad de ambas partes, y (3) forma de escritura pública (art. 1017 inc. a) CCyC). Si falta alguno de estos requisitos, el título no es suficiente.
¿Qué establece el principio <i>Nemo Plus Iuris</i> ? (art. 399 CCyC)	Nadie puede transmitir a otro un derecho que no tiene, ni un derecho más extenso que el que tiene. Es el fundamento del requisito de titularidad en el título suficiente.
¿Cuál es la diferencia entre justo título y título putativo?	El justo título presenta un defecto de fondo (falta de titularidad o capacidad), estando la forma correcta; se sana con usucapión breve (diez años). El título putativo presenta un error en el objeto (el título corresponde a un inmueble distinto del poseído); se sana con usucapión larga (veinte años).

Continúa en la página siguiente

Preguntas / palabras clave	Notas
¿Cómo se realiza la tradición de un inmueble?	Mediante actos materiales de entrega y/o recepción (art. 1923 CCyC). No es un acto formal. La entrega de llaves, por sí sola, no constituye tradición. Las declaraciones consignadas en la escritura tampoco son oponibles frente a terceros (art. 1925 CCyC). Ejemplo típico: el cambio de cerradura.
¿Qué establece la presunción del art. 1914 CCyC?	Si el adquirente tiene título y prueba algún acto posesorio posterior, se presume que posee desde la fecha del título (presunción <i>iuris tantum</i>). Facilita la prueba del derecho real en juicio.
¿Qué diferencia existe entre título y modo sin inscripción y con inscripción?	Con título y modo, sin inscripción, el derecho es oponible a todos los terceros, excepto a los terceros interesados y de buena fe. Con inscripción, el derecho es oponible a todos los terceros, incluidos los interesados y de buena fe.
¿Quién es el tercero interesado y de buena fe? (art. 1893 CCyC)	Todo aquel titular de un derecho (real o personal) que consulta el registro y se apoya en la información que este le brinda para adquirir un derecho real o trabar una medida cautelar. Ejemplo: el acreedor embargante o el comprador posterior que inscribe primero.
¿Qué tipo de registro son los RPI argentinos? (cuatro criterios)	(1) Declarativos: la inscripción no crea el derecho. (2) No convalidantes: la inscripción no sana nulidades (art. 4° Ley 17.801). (3) De documentos: se inscribe el instrumento, no el derecho ni el acto. (4) De inscripción: el asiento solo publicita datos de interés registral.
¿Cuántos Registros de la Propiedad Inmueble hay en Argentina?	Al menos uno por cada demarcación territorial (veinticuatro). Santa Fe: dos. Chaco: dos. Mendoza: cuatro. Entre Ríos: diecisiete. El Consejo Federal de Registros homogeneiza criterios mediante recomendaciones no vinculantes.
¿Cómo se articulan la Ley 17.801 y las normas locales?	La Ley 17.801 es la ley nacional que establece los principios para todos los RPI. Cada provincia la reglamenta localmente: la Provincia de Buenos Aires mediante el Decreto-Ley 11.643/63, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto-Ley 2.080/80 (texto ordenado según el Decreto 466/99). Las normas administrativas se dividen en DTR (dirigidas a usuarios externos) y órdenes de servicio o instrucciones de trabajo (dirigidas al personal interno).

Continúa en la página siguiente

Preguntas / palabras clave	Notas
¿Qué documentos registrables según el art. 2° de la Ley 17.801?	Inciso a): actos de constitución, transmisión, declaración, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles (documentos notariales). Inciso b): medidas cautelares (embargo, inhibición, litis, etc.). Inciso c): los habilitados por otras leyes nacionales o provinciales (federalismo registral).
¿Qué exige el art. 3° de la Ley 17.801 sobre la autenticidad del documento registrable?	Como regla, exige instrumento público (notarial, judicial o administrativo). Como excepción, admite instrumento privado con certificación notarial de firma, cuando la ley lo permite (lo que otorga certeza de fecha y autenticidad de firma).
¿Qué distingue la Ley 25.506 en materia de firma digital?	Distingue la firma electrónica (concepto amplio: cualquier firma realizada por medios electrónicos) de la firma digital (firma electrónica sometida a procesos de certificación por una autoridad externa). Solo la firma digital se presume auténtica. Desde 2017, la Provincia de Buenos Aires inscribe medidas cautelares por documento digital, sin papel, aunque la mayoría de los notarios del país aún no cuenta con firma digital.

Resumen

El Derecho Registral Inmobiliario argentino se organiza a partir de un sistema **declarativo y no convalidante**: el derecho real se adquiere extrarregistralmente mediante título suficiente (acto jurídico con titularidad, capacidad y escritura pública, art. 1892 CCyC) y modo suficiente (tradición con actos materiales, art. 1923 CCyC). La inscripción registral no crea el derecho, sino que optimiza su oponibilidad frente al grupo específico de terceros interesados y de buena fe (art. 1893 CCyC). Los RPI son registros de documentos y de inscripción, regulados por la Ley 17.801 (nacional) y las leyes locales. El art. 2° de la ley define los documentos registrables por su contenido (constitución, transmisión, declaración, modificación y extinción de derechos reales; medidas cautelares; y los habilitados por otras leyes). El art. 3° exige autenticidad documental, que como regla requiere instrumento público.

Bibliografía

- [1] Savenez, Sebastián, *Teoría y Práctica del Derecho Registral*, Editorial Dilala.
- [2] Andorno, *Ley Nacional Registral comentada*, Editorial Amurabi.
- [3] Ventura, Gabriel, *Ley registral comentada*, Editorial Amurabi.
- [4] Cornejo, Américo, *Derecho Registral*, Editorial Astrea.
- [5] Villaro, Felipe, *Derecho Registral Inmobiliario*, Editorial Astrea.